רשומות

ספר החוקים

ו׳ בניסן התשע״ח 2713 22 במרס 2018

עמוד

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע״ח–2018 510

תיקונים עקיפים:

חוק רשות שדות התעופה, התשל״ז–1977 – מס׳ 11

תיקון חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו־2018), התשע״ז–2016 – מס׳ 4

חוק שירות המילואים, התשס״ח–2008 – מס׳ 2

חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו־2014), התשע״ג–2013 – מס׳ 9

תיקון פקודת מס הכנסה – מס׳ 247

תיקון חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס״ח–2007– מס׳ 11

חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ״ז–1967 – מס׳ 13

חוק הספורט, התשמ״ח–1988 – מס׳ 14

חוק איסור אלימות בספורט, התשס״ח–2008 – מס׳ 2

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 – מס׳ 202

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו־2016), התשע״ו–2015 – מס׳ 6

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו־2018) – מס׳ 5

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 – מס׳ 203

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס׳ 162), התשע״ו–2015

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 – מס׳ 204

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 – מס׳ 205 (הוראת שעה)

פקודת תאונות ומחלות משלח־יד (הודעה), 1945 – מס׳ 3

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע״ב–2011 – מס׳ 9

חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ״ז–1997 – מס׳ 10

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח–1998 – מס׳ 17

חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס׳ 19), מהתשע״ד–2014 – מס׳ 2

חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון מס׳ 5), התשע״ד–2014 – מס׳ 3

חוק הטבות לניצולי שואה, התשס״ז–2007 – מס׳ 11

סימן ג׳: גמלת סיעוד

תיקון חוק הביטוח הלאומי – מס׳ 203

23. בחוק הביטוח הלאומי[19] –

(1) בסעיף 223 –

(א) לפני ההגדרה "גמלת סיעוד" יבוא:

""בדיקת תלות" – בדיקה להערכת מידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום־יום או בשל הצורך בהשגחה;";

(ב) בהגדרה "יחידות שירות", במקום "בטור ב׳ ללוח" יבוא "בלוח";

(2) בסעיף 223א, ההגדרות "היתר", "הממונה" ו"היתר שהותלה" – יימחקו;

(3) בסעיף 224 –

(א) בסעיף קטן (א) –

(1) ברישה, במקום "מפסקאות (1), (1א), או (2) שלהלן" יבוא "מהפסקאות שלהלן על פי בדיקת תלות הנמדדת בנקודות";

(2) במקום פסקאות (1), (1א) ו־(2) יבוא:

"(1) מבוטח שנקבעו לגביו בבדיקת התלות 2.5 עד 3 נקודות – זכאי לאחת מאלו, לפי בחירתו והוא רשאי לשנותה:

(א) 9 יחידות שירות לשבוע שניתן לממשן לקבלת שירותי הסיעוד האמורים בפרטים (2) עד (6) בלוח ח׳2, בלבד;

(ב) 5.5 יחידות שירות לשבוע, שניתן לממשן, כולן או חלקן, בעין, לקבלת כל שירות סיעוד, או לקבל את שווין בכסף, לפי בחירת המבוטח; בחר המבוטח לקבל כגמלה בכסף את שווין בכסף של יחידות השירות, כולן או חלקן, יקבל את מלוא השווי בכסף של יחידות השירות שבחר, ללא הפחתה של 20% משווין; הוראות סעיפים 224(ב), 225א(ב) ו־225ב(ב) לעניין תשלום 80% מהגמלה או לעניין הפחתת 20% מהגמלה, לא יחולו לגבי גמלה המשולמת בכסף לזכאי לפי פסקת משנה זו;

(2) מבוטח שנקבעו לגביו בבדיקת התלות 3.5 עד 4.5 נקודות – 10 יחידות שירות לשבוע;

(3) מבוטח שנקבעו לגביו בבדיקת התלות 5 עד 6 נקודות – 17 יחידות שירות לשבוע; ואם הוא מעסיק עובד זר בענף הסיעוד – 14 יחידות שירות לשבוע; ואולם בחודשים נובמבר ודצמבר 2018 ובשנים 2019 ו־2020 – יהיה זכאי מבוטח כאמור ל־15 יחידות שירות לשבוע, ואם הוא מעסיק עובד זר בענף הסיעוד – ל־12 יחידות שירות לשבוע;

(4) מבוטח שנקבעו לגביו בבדיקת התלות 6.5 עד 7.5 נקודות – 21 יחידות שירות לשבוע; ואם הוא מעסיק עובד זר בענף הסיעוד – 18 יחידות שירות לשבוע; ואולם בחודשים נובמבר ודצמבר 2018 ובשנת 2019 – יהיה זכאי מבוטח כאמור ל־19 יחידות שירות לשבוע, ואם הוא מעסיק עובד זר בענף הסיעוד – ל־16 יחידות שירות לשבוע, ובשנת 2020 יהיה זכאי מבוטח כאמור ל־20 יחידות שירות לשבוע, ואם הוא מעסיק עובד זר בענף הסיעוד – ל־17 יחידות שירות לשבוע;

---

[19] ס״ח התשנ״ה, עמ׳ 210; התשע״ח, עמ׳ 523.

(5) הממשקים בין מתאם טיפול לבין הגופים כאמור בסעיף קטן (א);

(6) דרכי הבקרה והפיקוח על מתאמי טיפול;

(7) הוראות לעניין סיוע במימוש זכאות לגמלת סיעוד.

(ג) השר ידווח לוועדת העבודה והרווחה אחת לשלושה חודשים על יישום הוראות סעיף זה.״;

(8) בסעיף 230, האמור בו יסומן ״(א)״, ואחריו יבוא:

״(ב) המוסד יערוך פיקוח ובקרה על מתן שירותי סיעוד בפועל לזכאים בהיקף שנקבע להם וברמה הולמת ועל קבלת שירותי סיעוד על ידי זכאים שמקבלים גמלה בכסף בלבד.״;

(9) בלוח ח׳2, בפרט (2), במקום ״סעיף 224(א)(1)״ יבוא ״סעיף 224(א)(1) עד (3)״, ובמקום ״סעיף 224(א)(1א) או (2)״ יבוא ״סעיף 224(א)(4) עד (6)״.

תיקון חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס׳ 162)

24. בחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס׳ 162), התשע״ו–2015[20], בסעיף 7, סעיף קטן (ב) – בטל.

סימן ג׳ – תחילה, תחולה ותקנות ראשונות

25. (א) בסימן זה –

״הדין הקודם״ – חוק הביטוח הלאומי כנוסחו ערב יום התחילה;

״הדין החדש״ – חוק הביטוח הלאומי כנוסחו בסימן זה.

(ב) תחילתו של סימן זה ביום כ״ג בחשוון התשע״ט (1 בנובמבר 2018) (בסימן זה – יום התחילה), והוא יחול על גמלה המשתלמת מיום התחילה ואילך; ואולם, תחילתם של סעיף 225ג לחוק הביטוח הלאומי ושל ביטול סעיף 7(ב) לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס׳ 162), התשע״ו–2015, כאמור בסימן זה ביום כ״ד בטבת התשע״ט (1 בינואר 2019), והם יחולו על גמלה המשתלמת מיום זה ואילך.

(ג) תקנות ראשונות לפי סעיף 225ה לדין החדש יובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת עד יום י״ח בתמוז התשע״ח (1 ביולי 2018).

(ד) שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים יביא לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת תקנות לפי סעיף 230(א)(2) לדין החדש בתוך שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה, שבהן ייקבעו בין השאר הוראות לעניין בדיקת תלות של עיוורים והוראות מיוחדות לעניין מבוטחים שמלאו להם תשעים שנים; כל עוד לא הותקנו תקנות כאמור –

(1) זכאי לגמלת סיעוד שהוא עיוור בודד וחלות לגביו הוראות סעיף 224(א)(1) לדין החדש, יחולו לגביו, במקום אותן הוראות, הוראות סעיף 224(א)(2) לדין החדש; לעניין זה, ״בודד״ – מי שאינו מתגורר עם אדם נוסף תחת קורת גג אחת, או שהאדם שעמו הוא מתגורר זכאי לגמלת סיעוד או לקצבה לשירותים מיוחדים;

(2) זכאי לגמלת סיעוד שנקבעו לגביו בבדיקת התלות 6 נקודות, ומלאו לו תשעים שנים, יחולו לגביו הוראות סעיף 224(א)(4) לדין החדש במקום הוראות סעיף 224(א)(3) לדין החדש.

---

[20] ס״ח התשע״ו, עמ׳ 2.